



PUTUSAN
Nomor 6043 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DENDI SUGIARTO KOSTAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 628, RT 006, RW 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **TINI FEBRIANTI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 628, RT 006, RW 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Ganjar P Somantri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum LBH-YBPN, beralamat di Jalan Gede Bage, Nomor 28, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbantah III dan Terbantah IV;

L a w a n

I PUTU SUDIARTANA, bertempat tinggal di BR Tegal Kuning, Bongkasa Pertiwi Kelurahan/Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi Cahyadi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yadi Cahyadi, S.H. & Partner, beralamat di Jalan Arcamanik Endah, Nomor 78 E, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023;

Termohon Kasasi dahulu Pembantah;

D a n :

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 6043 K/Pdt/2025



1. **Nyonya DEWI KUMALASARI**, bertempat tinggal di Jalan Ternate, Nomor 7, RT 002, RW 001, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **KOESMAJADI**, bertempat tinggal di Jalan Ternate, Nomor 7, RT 002, RW 001, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat;
keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sutarsa, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Batu Indah I, Nomor 24, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbantah I dan Terbantah II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan bantahan (*derden verzet*) Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah seorang yang beriktikad baik serta mempunyai hak dan kepentingan atas objek *a quo*;
3. Membatalkan Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 25/Pdt.Eks/PUT/2023/PN Bdg., *juncto* Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Bdg., *juncto* Nomor 518/PDT/2018/PT BDG., *juncto* Nomor 565 PK/Pdt/2020., dengan objek sebidang Tanah Adat Nomor 1571 Persil Nomor 79 b S.IV, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;
4. Menyatakan sah dan berharga semua surat atas sebidang Tanah Adat Kohir Nomor 1571 Persil Nomor 79 b S.IV, yang terletak di Jalan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 6043 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, adalah hak milik Basuki Widodo (sebagai ahli waris Surodjo);

5. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Jual Beli Nomor 6, tanggal 16-02-2022 yang dilakukan oleh Pembantah dengan Basuki Widodo karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Kiaracondong, RT 002, RW 002, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, perjanjian jual beli tersebut disepakati untuk tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) Persil 79 b S IV, Kohir Nomor 1571, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dengan harga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan objek eksekusi *a quo* tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum karena salah objek (*error in objecto*);
7. Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah untuk mengosongkan dan menyerahkan Persil 79 b S IV, Kohir Nomor 1571, seluas 500 m² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;
8. Memerintahkan kepada Para Terbantah untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berpendapat lain mohon putusan yang sesadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah I dan Terbantah II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa bantahan Pembantah kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 282/Pdt.Bth/2023/PN Bdg., tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 6043 K/Pdt/2025



Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah I dan Terbantah II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah bukan Pembantah yang baik;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 279/PDT/2024/PT BDG, tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt/KS/2024/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Perkara Nomor 25/Pdt.Eks/PUT/2023/PN Bdg. *juncto* Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Bdg. *juncto* Nomor 518/Pdt/2018/PT BDG *juncto* Nomor 565 PK/Pdt/2020;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 6043 K/Pdt/2025



2. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah tidak dapat membuktikan jika objek yang akan dieksekusi itu adalah miliknya, karena antara I Putu Sudiartana yang mendalilkan sebagai pemilik tanah tersebut baru sebatas melakukan Perjanjian Jual Beli Nomor 6, tanggal 16 Februari 2021 dan harga yang disepakati sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang baru dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga masih tersisa Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut hukum, kepemilikan atas tanah yang bersertifikat beralih setelah dilakukan Akta Jual Beli di hadapan PPAT;
- Bahwa lagi pula atas objek yang diperjualbelikan dalam keadaan sengketa antara Terbantah I dan Terbantah II melawan Terbantah III dan Terbantah IV sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Bdg. *juncto* Nomor 518/PDT/2018/PT BDG *juncto* Nomor 565 PK/Pdt/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa dinyatakan sebagai milik Terbantah I dan Terbantah II;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 6043 K/Pdt/2025



- Bahwa terhadap Pemohon Kasasi I yaitu Dendi Sugiarto Kostaman, merupakan pihak dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan kedudukan sebagai pihak Terbantah I, yang dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dan dihukum untuk membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DENDI SUGIARTO KOSTAMAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. DENDI SUGIARTO KOSTAMAN, 2. TINI FEBRIANTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 6043 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
Plt. PANITERA MUDA PERDATA

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 6043 K/Pdt/2025